

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3192/2535

นางกอน สุขสบาย

โจทก์

นายอมรินทร์ วิเชียรฉาย กับพวก

จำเลย

นายอมรินทร์ วิเชียรฉาย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางจริยา วิเชียรฉาย ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 104)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองเปิดทางการจ่ายอมในที่ดินของจำเลยทั้งสองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 26/6 หมู่ 12 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุรีจังหวัดจันทบุรี กว้าง 3 เมตร และยาว 100 เมตร จากที่ดินโจทก์ออกสู่ถนน กับให้จำเลยทั้งสองรื้อสิ่งปิดกั้นออก และให้ ไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเปิดทางการจ่ายอมกว้าง 1.50 เมตรยาว ตั้งแต่ถนนซอยสุนทรธรรมเลียบไปตามริม ที่ดินของจำเลยทั้งสองจนถึงที่ดินของโจทก์ แต่ต้องไม่เกิน 100 เมตร ให้จำเลยทั้งสองรื้อสิ่งปิดกั้นออก ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษานี้เป็นการแสดงเจตนาแทน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95,94)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองขอทุเลาการบังคับ แต่คำสั่งศาลอุทธรณ์ไม่มีปรากฏ
อยู่ในสำนวน (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในข้อที่ให้จำเลยทั้งสอง ไปจดทะเบียน
สิทธิการจำยอมให้แก่โจทก์ไว้ในระหว่างฎีกา เท่านั้น คำขออื่นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในข้อที่ให้จำเลยทั้งสอง ไปจดทะเบียน
สิทธิการจำยอมให้แก่โจทก์ไว้ในระหว่างฎีกา เท่านั้น คำขออื่นให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทระ-เกียรติ จาตนิลพันธ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ